



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 8 DEL
28/01/2026**

OGGETTO: Rimborso tributi non dovuti 2° semestre 2025

Registro Generale
**N. 68 DEL
28/01/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Su proposta del responsabile del procedimento individuato con propria determinazione N.9 del 28/01/2026,

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale prot. n. 01 del 02/01/2026 con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n°165 e ss.mm.ii., che prevede la distribuzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- Il Regolamento vigente di contabilità;

Viste le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n.10 del 05/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2025/2027;
- Consiglio Comunale n.11 del 05/03/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il regolamento contabile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 24/06/2002;

Visto il D.M. 24 febbraio 2016 e la successiva Circolare n.1/DF del 14 aprile 2016, prot. n. 9720, emanata dal MEF concernente chiarimenti inerenti alle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili

relative ai tributi locali, nonché l'art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

Vista la richiesta pervenuta a questo ente:

- dal contribuente OMISSIS acquisito dal protocollo generale N. 7620 in data 16/07/2025 per un importo di euro 1596,00 IMU 2021 A 2024;
- dalla società Respublica s.r.l. acquisito dal protocollo generale N. 13056 in data 25/11/2025 per un importo di euro 391.72 TASI 2019 PIG. 2025;
- dal contribuente OMISSIS acquisito dal protocollo generale N. 14329 in data 30/12/2025 per un importo di euro 562,00 IMU 2019 e euro 62,00 TASI 2019 per un totale di euro 624,00;

Effettuati da parte dell'ufficio tributi i necessari controlli della documentazione pervenuta e il diritto al riversamento a favore dei richiedenti, accertando, in fase istruttoria, che il riversamento delle somme versate è stato richiesto entro i termini fissati dall'art 1 comma 164 della legge n.296 del 27.12.2006 - legge finanziaria 2007;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato:

Di disporre la liquidazione, per le ragioni su esposte, della somma di:

- euro 1.596,00 relativo a IMU 2021 a 2024 versata e incassata per mero errore da questo ente, a favore del contribuente OMISSIS;
- euro 391,72 relativo a TASI 2019 PIG. 2025 versata e incassata per mero errore da questo ente, a favore del contribuente OMISSIS;
- euro 624,00 relativo a IMU 2019 562,00 e euro 62,00 TASI 2019 versata e incassata per mero errore da questo ente, a favore del Comune di Castel Volturno;

Di dare atto che la spesa pari ad euro 2.611,72 è imputata al cap. 202/2, impegni come in calce;

Di trasmettere il presente atto alla sezione Bilancio e contabilità per l'ordinazione del pagamento;

La presente determinazione:

E' trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147-bis c.1 e art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/2000;

E' trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;

E' trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale;

E' pubblicata all'albo pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi;

E' trasmessa al responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrativa Trasparente del sito web istituzionale;

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro 30 giorni. E' ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

A norma dell' art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere chiesti chiarimenti.

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: rimborsi tributi non dovuti anni precedenti CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.09.99.04.001	1.4	202.2		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
324	€ 65,87	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 76 Codice Fiscale: 00000234552 P.Iva: 00000234552
--

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.09.99.04.001	1.4	202.2		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
492	€ 2.200,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 76
 Codice Fiscale: 00000234552 P.Iva: 00000234552

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI FINO AL 2025

CIG: CUP:

Descrizione Capitolo:

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.09.99.04.001	1.4	202.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1141	€ 2.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120
 Codice Fiscale: P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
136	65,87	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
136	2.200,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
136	345,85	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 28/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 28/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 104, e vi rimarrà fino al 12/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 68 del 28/01/2026;

Oggetto: Rimborso tributi non dovuti 2° semestre 2025

Avella (AV), 28/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi